

한국전력공사 상임감사위원

시정 요구, 통보

제 목 : [2] 체험프로그램 운영 농사용 고객 계약정상화 필요

관 계 부 서 : 전 지역본부

조 치 부 서 : 영업처, 제주본부

내 용

(목차이동)

1. 업무 개요

제주본부 ☂☂☂ 관내 ‘’ 고객은 2014년 4월 11일 아래 [표 1]과 같이 농사용 전기를 신청하여 현재까지 사용하고 있다.

[표 1] ‘’ 고객 전기사용 내역

고객번호	고객명	주소	계약종별	계약전력
익명화		익명화	농사용(을) 저압	70kW

2. 관계 규정 및 판단기준

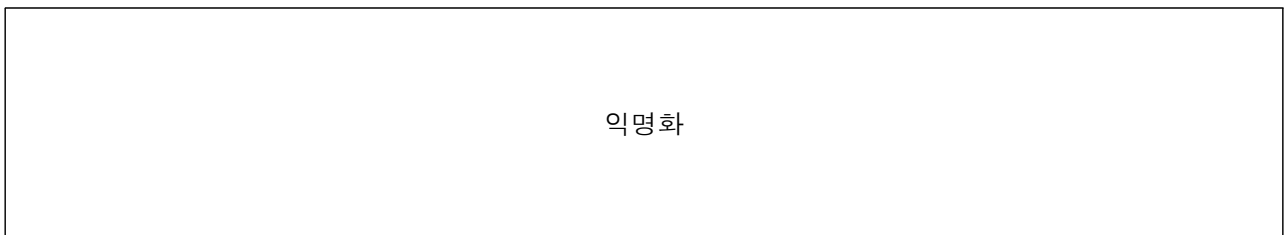
「기본공급약관세칙(이하 ‘약관세칙’)」 제38조 제2항에 따르면, “동일 전기사용 장소에서 2가지 이상의 계약종별에 해당하는 경제활동을 영위하는 경우 별개 전기사용계약단위로 계약을 체결하지 않는 한, 약관 제65조(2 이상의 계약종별이 있을 경우의 계약종별 적용)에서 정한 바에 따른다.”라고 규정하고 있다.

따라서, 농사용 전력과 일반용 전력이 혼재되어 있는 경우 약관 제65조에 의거 전체에 대해 일반용 전력이 적용되는 것이 원칙이고, 고객이 별개의 전기사용 장소로 분리하여 일반용 전력을 신청하는 경우 예외적으로 그 부분을 제외한 장소에 대해서는 농사용 전력을 적용할 수 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ‘[가명처리]’ 고객에 대한 현장조사 결과, 농장 내에서 2023년 7월¹⁾부터 아래 [그림]과 같이 ‘진로체험 프로그램 운영 시범사업²⁾’의 일환으로 농장 내에서 생산된 열대과일을 활용한 수제 과일청, 과일잼 등을 만드는 체험 프로그램을 운영하고 있음을 확인하였다.

[그림] ‘[가명처리]’ 고객의 체험 시설 사진 및 체험 프로그램



「기본공급약관」 제60조에 따르면 농사용전력(을)은 농작물재배, 축산업·수산물양식업 등에 사용하는 전력임에도 해당 공간에서 관광객 등을 대상으로 체험 프로그램을 운영하고 가공식품 및 기념품을 판매하는 행위는 약관 제60조에 반하는 것으로 상기 [그림]의 공간에 대해서는 전기사용장소 분리 후 ‘일반용 전

1) ‘[가명처리]’이 시범사업을 영위하기 위해 지자체로부터 국가보조금을 처음으로 수령한 시점

2) 학생들에게 농업의 중요성을 인식시키기 위해 농촌의 자원을 활용한 진로체험 프로그램을 개발 후 자유학기제와 연계하여 운영함으로써 농업의 중요성을 인식시키기 위한 사업으로 각 지자체 주관으로 추진하고 있음

력'으로 전기사용신청을 하여야 한다.

따라서 2023년 7월 이후 사용분에 대해서는 [표 2]에서와 같이 위약금을 청구할 필요가 있다고 판단된다.

[표 2] 위약금 산출 내역(기간 : 2023년 8월분 ~ 2025년 10월분)

(단위 : 원)

요금차액 ㉠	부가가치세 ㉡	전력기반요금 ㉢	면탈금 ㉣ (㉠+㉡+㉢)	위약추징금 ㉤	위약금(㉣+㉤)
익명화					9,167,060

또한 상기 고객 외에 직전(2025년 9월) 실시한 ◇◇◇ 종합감사에서도 ♣%& 관내 '◎☎㉣' 고객이 딸기 재배를 목적으로 농사용 전력(계약전력 74kW)을 사용하고 있는 농장 내에서 '딸기수확 · 케이크 만들기 체험' 프로그램 운영 등의 영리 활동을 하고 있는 것을 확인하여 해당 고객에 대해 계약 정상화 및 위약금(약 3.7백만 원) 청구할 것을 요구한 사례가 있었다.

2015년부터 정부가 추진한 '농촌의 6차 산업³⁾화'로 인해 전국적으로 유사한 체험 시설이 지속적으로 증가하고 있는 만큼 본사 주관 부서인 영업처에서는 전사적으로 동종 또는 유사한 계약종별 위반 사례가 없는지 일제점검을 하여 정상화해야 할 필요가 있다고 판단된다.

3) 농촌의 유·무형 자원을 바탕으로 1차(생산)와 2차(제조·가공), 3차(유통·판매·체험·관광)를 연계해 새로운 부가가치를 창출하는 활동

관계부서 의견

☞☞☞ 업무 담당 차장은 체험프로그램 운영 시설은 계약종별이 농사용전력이 아니므로 별도 분리 후 일반용 전력을 적용하는 것이 타당하다고 답변하였다.

영업처 업무 담당자는 농장에서 생산된 수확물을 활용한 체험프로그램 운영 시설에 대한 전사 일제 점검 및 정상화 조치에 대하여 조사대상 선정의 어려움, 사업소 현장 인력 부족 등을 고려할 때 긍정적인 효과보다는 부작용이 클 것으로 예상된다고 답변하였다.

다만 일제 점검이 아닌 위약 사전 예방을 위한 고객 안내 강화, 계도 기간 운영 등을 통한 계약 정상화하는 것은 필요해 보인다고 답변하였다.

조치할 사항

영업처장은 농장에서 자체 생산한 수확물을 활용하여 체험프로그램을 운영하는 시설과 관련하여 재발 방지 대책을 마련하여 주시기 바랍니다. (통보)

제주본부장은

- ① 계약종별 위반 고객에 대한 계약정상화 및 위약금 청구를 시행하여 주시기 바라며, (시정)
- ② 향후 유사사례가 재발하지 않도록 관련 직원 대상 교육을 시행하여 주시기

바랍니다. (통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
2	시 정 1 통 보 2	추 징 [9,167,060원]	-	전 지역본부	영업처 제주본부

※ 재정상조치 금액 산출 : [표 2]의 위약금(㉔+㉕) 총액